

부정유통신고 접수·이첩·처리절차(제14조제2항제6호 관련)

1. 부정유통신고 접수 방법

- 가. 신고 접수 시 신고자의 인적사항, 신고의 경위 및 취지 등 신고내용의 특징에 필요한 사항 등을 확인하여야 하며, 보완요구 여부 및 신고 접수 여부를 판단하여야 한다.
- 나. 신고자의 제보가 결정적인 위반 증거인 경우에는 신고 접수 전에 신고자로부터 진술서 등을 받아 증거자료로 사용 가능하다.
- 다. 조사관은 신고 내용 중 객관적 증거자료가 있다고 판단되는 사항만 구분하여 신고 접수 및 현장조사 할 수 있다.
- 라. 제14조제2항제1호에 따른 신고 접수 시 신고자가 신뢰성 있는 위반 증거자료 등을 확보하고, 긴급하게 처리를 요구하는 경우는 업무 담당자와 즉시 협의하여 처리하여야 한다.
- 마. 음식점에서 원산지 및 쇠고기 식육의 종류를 미표시한 경우, 영업장 면적이 100제곱미터 미만 업소와 신고내용이 언론매체 등에 사전에 공개된 내용 등 「원산지 표시 위반 신고포상금 지급요령」 제4조에 해당하는 경우 신고자에게 신고포상금을 지급하지 아니할 수 있음 등을 고지하여 신고포상금 미지급에 대한 민원을 방지하여야 한다.

2. 부정유통신고 보완요구 방법

- 가. 무분별한 신고로 인한 행정력 낭비를 방지하기 위하여 위반행위에 대한 객관적 증거 없이 신고하여 위반 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성이 크게 떨어지는 경우에는 신고자에게 보완을 요구할 수 있다.
 - ‘객관적 증거란’ 1) 농식품에 표시된 원산지와 위반 사실을 확인·입증할 수 있는 현물 또는 현물사진, 2) 농식품에 표시된 원산지와 위반 사실을 확인·입증할 수 있는 농식품의 판매 또는 구매내역, 3) 미표시 관련 신고의 경우 미표시 사항을 확인할 수 있는 제품 포장재, 거래영수증, 풋말, 원산지 표시판(메뉴판·게시판) 등의 사진, 4) 원산지 위반 또는 위반할 의도가 명확하다고 판

단되는 당사자 간의 녹취 또는 영상 자료 등을 말한다.

나. 보완요구는 신고일자 기준으로 7일 이내(토요일과 공휴일은 제외)에 신고자에게 서면 또는 전화 및 전자우편 등의 방법으로 해야 하며, 20일 이내(토요일과 공휴일은 제외)의 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

다. 신고자가 보완 기간 내에 보완하지 아니한 경우에는 10일 이내(토요일과 공휴일은 제외)의 기간을 정하여 다시 보완을 요구할 수 있다.

라. 다음 각 사항에 해당하는 신고 건의 경우에는 자체 종결로 처리할 수 있다. 이 경우에는 그 사실을 신고자에게 지체 없이 통지해야 한다.

- 1) 신고의 내용이 명백히 거짓인 경우
- 2) 법 위반행위가 아닌 사항을 위반행위로 잘못 인식하여 신고한 경우
- 3) 신고자가 신고서나 증거자료 등에 대한 보완 요구를 2회 이상 받고도 보완 기간 내에 보완하지 않은 경우
- 4) 신고에 대한 처리 결과를 통지받은 사항에 대하여 정당한 사유 없이 다시 신고한 경우
- 5) 신고의 내용이 언론매체 등을 통하여 공개된 내용에 해당하고, 공개된 내용 외에 새로운 증거가 없는 경우
- 6) 신고한 위반행위에 대한 조사 또는 수사가 진행 중이거나 이미 끝난 경우

3. 부정유통신고 처리 및 이첩 방법

가. 위반행위를 적발하기 위해 신속한 추적조사 등이 필요한 경우 추적조사를 할 수 있으며, 이때 조사 대상업체 소재지 관할 유통관리과장(수도권농식품조사팀장, 원산지조사실장) 또는 사무소장의 협조를 받아야 한다.

나. 신고 대상업체를 조사한 결과 위반사항을 발견할 수는 없었으나, 부정유통이 의심되는 납품·제조업체 등이 관할지역이 아닌 경우 업체 소재지 지원 또는 사무소에 현재까지의 조사 결과와 함께 신고내용을 이첩하고 비고란에 조사 결과를 요약하여 기재하여야 한다.

다. 신고를 이첩하는 지원 또는 사무소에서는 신고자에게 관련 내용을 설명하여야 한다.

< 보완 요구가 필요한 위반행위 신고 예시 >

1. 위반행위를 입증하거나 확인할 수 있는 사진, 서류, 현물 등이 빠진 신고

2. ‘객관적 증거’가 부족하거나, 위반가능성이 있다는 추측성 신고 등

가. 반찬가게, 떡집 등 원산지 표시 대상품목이 많은 가공업체를 대상으로 원산지표시판과 판매품목 등을 단순 촬영한 사진을 제출하면서 판매품목 전반에 대해 미표시, 거짓표시 확인(언어결리기식)을 요청하는 신고 건

⇒ 신고대상품목의 원료로 사용된 농식품의 원산지 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

나. 국내산을 100% 사용한다고 게시 및 홍보하고 있는 업체를 대상으로 원산지표시판과 판매품목 등을 단순 촬영한 사진을 제출하면서 외국산 등을 사용함을 확인했다는 신고 건

⇒ 국내산 100%로 표시된 농식품의 원산지 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

다. 배달어플(배달앱)에 원산지가 국내산으로 표시된 업체를 조회하여 배달어플(배달앱) 원산지 표시 화면을 단순 캡처한 자료와 음식사진을 제출하면서 외국산을 사용함을 확인했다는 신고 건

⇒ 국내산으로 표시된 농식품의 원산지 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

라. 인터넷 쇼핑몰에서 원산지가 국내산으로 표시된 업체를 조회하여 쇼핑몰 원산지 표시 화면을 단순 캡처한 자료를 제출하면서 다른 곳 보다 싼 가격에 판매되고 있어 외국산으로 의심된다는 신고 건

⇒ 국내산으로 표시된 농식품의 원산지 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

마. 원산지 표시 위반사항을 신고하면서 본사 및 내부직원으로부터 외국산을 사용함을 확인하였고, 본사와 각 가맹점 전체 또는 일부를 확인해달라는 신고건

⇒ 위반 정보를 제공한 본사 및 내부직원으로부터 해당 위반내용을 확인한 사항 및 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

바. 자신이 요리사라 육류와 김치에 대하여 잘 아는데 신고업체(음식점)에서 먹어보니 한우가 아니라 육우이며, 김치도 국산으로 표시되어 있지만 중국산이 확실하다는 신고 건

⇒ 신고자의 단순 경험 또는 감각에 의한 추측성 신고는 현장조사가 곤란하며, 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

사. 전통시장에서 버섯류(표고, 능이, 송이)를 국산이라고 구입하였는데 구입할 때 상태가 좋지 않고, 조리하여 먹어보니 맛과 향이 없어 외국산으로 의심된다는 신고 건

⇒ 임산물은 생산 지역, 채취장소, 신선도 등에 따라 품위 및 맛에 차이가 있을 수 있음을 신고자에게 알리고, 신고자의 단순 경험 또는 감각에 의한 추측성 신고는 현장조사가 곤란하며, 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

아. 도매시장 및 통신판매에서 과일류(사과, 배) 등의 원산지가 유명산지(청송, 나주)이고, 국산이라고 구입했는데 상자를 열어보니 고르기가 좋지 않고, 먹어보니 맛과 향이 없어 타 지역산으로 의심된다는 신고 건

⇒ 농산물은 생산농가별, 수확시기 등에 따라 품위 및 맛에 차이가 있을 수 있음을 신고자에게 알리고, 신고자의 단순 경험 또는 감각에 의한 추측성 신고는 현장조사가 곤란하며, 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구

자. 삼겹살을 구입한 후 취식을 위해 굽던 중에 냄새가 심하고, 수분기가 없어 빨리 타는 등 국산 삼겹살로 보기 어렵다는 신고 건

⇒ 축산물은 신선도, 보관기간 및 보관 장소 등에 따라 맛과 냄새가 날 수 있음을 신고자에게 알리고, 신고자의 단순 경험 또는 감각에 의한 추측성 신고는 현장조사가 곤란하며, 위반 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료 제출을 신고자에게 요구